COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
*sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: **protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it***

SETTORE III AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 489 del 18/03/2026

OGGETTO: **PNRR – MISSIONE M5C2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) – FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU - CODICE INTERVENTO 460 – LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSARELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMERNTO DEL CENTRO ABITATO COMUNE DI PIEVE EMANUELE. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1B) E 1.C) E CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA SOCIETA' MONACO SPA DI ROMA E RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

Dalla Residenza Municipale, addì 18/03/2026

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MIT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Funzionario incaricato di E.Q.

Vista la determinazione di aggiudicazione di presa d'atto n. 1456 del 03.10.2023 , con la quale venivano aggiudicati definitivamente i "Lavori di realizzazione della passarella ciclopedonale di collegamento del Centro Cittadino in Comune di Pieve Emanuele, intervento finanziato con fondi PNRR – Missione M5C2 – Investimento 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità (PINQUA), favore della Società Monaco spa, con sede legale in Via Lucrezio Caro, 38- 00166 Roma (RM) - P.IVA 01560691006 con un importo di lavori di aggiudicazione pari a € 804.025,48 oltre iva per complessivi € 884.428,03 e detta somma trova copertura finanziaria al capitolo 9084/85 /23 BP 2025 con il seguente quadro economico :

	SOMME A BASE D'APPALTO	progetto	aggiudicazione
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 902.258,73	€ 902.258,73
a.2	ribasso d'asta		€ 120.000,41

a.3	Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (costi speciali non sottoposti a ribasso d'asta)	€ 21.767,16	€ 21.767,16
A)	IMPORTO DEI LAVORI + sic (a.1 +a.3-a.2)	€ 924.025,89	€ 804.025,48
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.0	altro (importo pari a 1,27% dell'importo totale del contrabuto - euro 670.000,00, art.8 dell'atto d'obbligo) dovuto alla CMM		8.509,00 €
b.1	imprevisti, economie di gara e premio acc.ne	5.039,97 €	128.531,42 €
b.2	Spese tecniche generali: incentivo interno art. 113 DLgs 50/2016	18.480,52 €	18.480,52 €
b.3	Spesa tecniche	139.676,03 €	139.676,03 €
b.4=b.2+b.3	TOTALE SPESE TECNICHE cassa inclusa e IVA inclusa (b3)*1,04*1,22+b.2	158.156,55 €	158.156,55 €
b.6	IVA 10% sui lavori+sic.	92.402,59 €	80.402,55 €
b.7	ANAC	375,00 €	375,00 €
B)	TOTALE B (b. 0 + b.1 + b.4 +b.6 + b.7)	€ 255.974,11	€ 375.974,52
C)	TOTALE LAVORI (A+B)	€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00

Visto che la spesa è così finanziata:

- per 670.000,00 euro con con le risorse PNRR ai sensi del decreto direttoriale MIMS del 20 gennaio 2022, n. 804 e del decreto direttoriale MIMS 29 dicembre 2021, n. 17524;
- per 376.000,00 euro con mezzi propri Comunali;
- per 134.000,00 euro con i fondi FOI – PNRR – (Decreto RGS n. 159 del 26/05/2023 con cui si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con la preassegnazione delle somme suppletive nella misura del 20 per cento dell'importo finanziato inizialmente);
- che la somma complessiva è stata accertata al capitolo 2911/40;

Visto il Verbale di consegna lavori parziale, redatto e sottoscritto in data 08/05/2024 e definitivamente in data 09/09/2024 dal Direttore dei Lavori, Arch. Roberta Moretton, dal RUP Ing. Paolo Carnevale Carlino e dalla società esecutrice dei lavori Monaco SPA di Roma;

Visto il contratto stipulato in data 26/03/2024 Rep. N. 1643;

Vista la determinazione di liquidazione n. 1646 del 27/10/2025, con la quale si procedeva alla liquidazione del I° SAL e Certificato di Pagamento n. 1, redatta e sottoscritta dal Direttore dei

Lavori Arch. Roberta Moretton, e sottoscritto dal RUP Ing. Paolo Carnevale Carlino e dall'Impresa esecutrice Monaco spa di Roma, per un importo di € 407.100,00 oltre iva per complessivi € 447.810,00;

Visto che in corso d'opera dei lavori, la Direzione Lavori, ha ritenuto necessario procedere alla modifica del contratto/perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con rideterminazione del quadro economico;

Visto che la perizia è necessaria per gli interventi e lavorazioni intervenute per rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale e per opere supplementari necessarie per scelte migliorative e modifiche di dettaglio che non modificano la natura e il target dell'opera e sono conformi al principio di DNSH (vedere Relazione generale in allegato con relative variazioni e specifiche di interventi migliorativi);

Visto che l'importo della perizia di variante è pari al **9,16%** dell'importo contrattuale e si riferisce si riferisce all'art.106 del D.Lgs 50/2016. L'importo risulta maggiore rispetto al contratto principale di **73.617,77 €** (inclusi OS ed esclusa iva) al netto del ribasso contrattuale;

Visto quindi che, la modifica del contratto, soddisfa le seguenti condizioni:

- determinata da scelte migliorative e supplementari come da relazione del D.L.;
- non altera la natura generale del contratto;

Visto il progetto della modifica del contratto/perizia, proposte e sottoscritta dall'Arch. Roberta Moretton (RTP Stradivarie Arch. Associati); la perizia è stata firmata dall'Impresa esecutrice Monaco SPA con riserva e con mancata accettazione dell'atto di sottomissione; pertanto la perizia è stata sottoscritta dal RUP per accettazione delle sole variazioni ordinate riguardo alle lavorazioni ed alle relative partite economiche, ma senza alcun riconoscimento delle riserve e dei nuovi termini contrattuali riportati nell'atto di sottomissione;

Visto che per effetto della perizia/modifica contratto, viene rideterminato il quadro economico nel seguente modo:

	SOMME A BASE D'APPALTO	n.determina / anno	progetto	aggiudicazione DD1456 del 03/10/2023	variante n.1	QUADRO DEFINITIVO variante n.1
a.1	Importo lavori a base d'asta		€ 902.258,73	€ 902.258,73	€ 62.044,31	€ 964.303,04
a.2	ribasso d'asta			€ 120.000,41	€ 8.251,89	€ 128.252,30
a.3	Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori		€ 21.767,16	€ 21.767,16	€ 19.825,35	€ 41.592,51
	(costi speciali non sottoposti a ribasso d'asta)					
A)	**IMPORTO DEI LAVORI + sic (a.1 +a.3-a.2) MONACO**		**€ 924.025,89**	**€ 804.025,48**	**€ 73.617,77**	**€ 877.643,25**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.0	altro (importo pari a 1,27% dell'importo totale del contributo - euro 670.000,00, art.8 dell'atto d'obbligo)			8.509,00 €		1.066,89 €

	dovuto alla CMM					
b.1	imprevisti, economie di gara e premio acc.ne		5.039,97 €	76.601,36 €		0,00 €
b.2	integrazione stradivarie DD 1456 / 2023					12.688,00 €
b.3	Spese tecniche generali: incentivo interno art. 113 DLgs 50/2016		18.480,52 €	18.480,52 €	9.502,28 €	**8.978,24 €**
b.4	Spesa tecniche (al netto del ribasso) STRADIVARIE	DD 1912 / 2022	139.676,03 €	139.676,03 €		98.988,03 €
b.5	Somme disponibili					
b.6	Spesa tecniche ricalcolo strutture MEG STUDIO (al netto del ribasso)	DD 1189 / 2025				12.053,60 €
b.7	Spesa tecniche variante (al netto del ribasso) cassa ed IVA incluse	DD				**13.416,74 €**
b.8	Spesa di collaudo in corso d'opera PANZARASA	DD 1382 / 2024				12.054,20 €
b.9	Spesa di collaudo in corso d'opera - verifica	DD				**1.690,35 €**
b.10	Spesa prove su pali 4 Emme	DD 416 / 2025				3.294,00 €
b.11	Spesa prove cls + ferro + piastra 4 Emme	DD 784 / 2025				6.000,00 €
	Spesa prove cls + ferro + piastra 4 Emme	DD 784 / 2025				15.897,36 €
b.12	Bonifica bellica MULTISRVICE	DD 554 / 2024				10.925,10 €
b.13	Assistenza bonifica bellica MULTISRVICE	DD 683 / 25				**2.196,00 €**
b.14	Integrazione carote e prove supplementari 4Emme	DD 1154/25				9.760,00 €
b.15	pag. concessione passerella CMM	DD 1516/2024				80,25 €
b.16	sopstamento linea IIPP Cei Group SpA	DD 24/2025				951,60 €
b.17	IVA 10% sui lavori+sic.		92.402,59 €	80.402,55 €	7.361,78 €	87.764,32 €
b.18	ANAC		375,00 €	375,00 €		0,00 €
b.19	economice di quadro economico			8.531,01 €		0,00 €
b.20	nuovo cronoprogramma					0,00 €

b.21	economie di ribasso			43.399,05 €		4.552,07 €
B)	**TOTALE B**		**€ 255.974,11**	**€ 375.974,52**	**€ 7.361,78**	**€ 302.356,75**
C)	**TOTALE LAVORI (A+B)**		**€ 1.180.000,00**	**€ 1.180.000,00**	**€ 80.979,54**	**€ 1.180.000,00**

Dato atto che è necessario approvare il quadro definitivo apportando le correlate variazioni in diminuzione e contestualmente in aumento a favore di:

- aumentare le somme per lavori per un importo di € 73.617,77 oltre iva, per complessivi € 80.979,54, a favore dell'Impresa Monaco spa ;
- aumentare l'importo del compenso professionale per le spese dovute, come da tariffario DM 16/07/2016) per la redazione della perizia /modifica contratto per € 13.416,74, al netto del ribasso d'asta, per il servizio affidato con Dt 1912/2022, a favore del RTP Stradivarie Arch. Associati (Direttore dei lavori Arch. Roberta Moretton;
- aumentare l'importo per il collaudo tecnico in corso d'opera e verifica affidato all'Ing. Andrea Panzarasa (incarico affidato con Dt. 1382/2024, per ulteriori € 1.609,35 cassa e iva compresi;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante allegata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in oggetto;

Visto il CIG dell'accordo quadro 91813100B3 e il CIG Derivato 9927635F8E per l'esecuzione lavori;

Visto il CIG DERIVATO 94453250C5 per il servizio delle prestazioni tecniche espletate dal RTP Stradivarie Architetti Associati di Trieste;

Visto il CUP J41B21000170001 rilasciato dal DIPE;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2026: Approvazione Peg 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16/12/2025: Approvazione degli schemi di Bilancio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 18/12/2025: Approvazione della nota di Aggiornamento al DUP 2026-2028:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2025 di "Approvazione DUP 2026/2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/04/2025: Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2025 avente ad oggetto: Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della illegalità e Programma triennale della Trasparenza" e della Legalità del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e Programma triennale della trasparenza 2025-2027;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 11/12/2025, di nomina del Responsabile di E.Q. del Settore III Area Lavori Pubblici e Urbanistica Ing. Paolo Carnevale Carlino, fino 31/12/2026;
- il Nuovo Organigramma e conseguente aggiornamento del Funzionigramma dell'Ente approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 11/07/2023;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2016;
- lo Statuto comunale;
- il TUEL, D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267/2000;

Visto che:

- la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall'Ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato ed agli atti di programmazione susseguenti;
- il sottoscritto ha verificato la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- inoltre il sottoscritto Ing. Paolo Carnevale Carlino**, dichiara** sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
  - l'insussistenza tra il Responsabile di Procedimento con il Soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
  - che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

determina

Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, tutto ciò che in premessa è espresso;

Di approvare – solo per le lavorazioni ordinate e per le correlate partite economiche le modifiche al contratto, ma senza l'approvazione dell'atto di sottomissione - come da perizia redatta e sottoscritta dal RTP Stradivarie Architetti Associati, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/*2016* (allegata e parte integrante della presente);

Di approvare per effetto della modifica il quadro economico definitivo, rideterminato in premessa apportando le correlate variazioni;

Di dare atto che è necessario approvare il quadro definitivo apportando le correlate variazioni in diminuzione e contestualmente in aumento a favore di:

- aumentare le somme per lavori per un importo di € 73.617,77 oltre iva, per complessivi € 80.979,54, a favore dell'Impresa Monaco spa ;
- aumentare l'importo del compenso professionale per le spese dovute, come da tariffario DM 16/07/2016) per la redazione della perizia /modifica contratto per € 13.416,74, al netto del ribasso d'asta, per il servizio affidato con Dt 1912/2022, a favore del RTP Stradivarie Arch. Associati (Direttore dei lavori Arch. Roberta Moretton ;

- aumentare l'importo per il collaudo tecnico in corso d'opera e verifica affidato all'Ing. Andrea Panzarasa (incarico affidato con Dt. 1382/2024, per ulteriori € 1.609,35 cassa e iva compresi;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla RTP Stradivarie Architetti Associati e all'Impresa esecutrice dei lavori Società Monaco spa all'Ing. Andrea Panzarasa;

Di trasmettere il presente provvedimento al Funzionario incaricato di E.Q. dell'Area Finanziaria per gli atti conseguenti;

Di dare atto:

- che il responsabile del procedimento è il Funzionario incaricato di E.Q. Ing. Paolo Carnevale Carlino dell'Area Lavori Pubblici Ing. Paolo Carnevale Carlino;
- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Funzionario incaricato di E.Q. dell'Area Economico - Finanziaria, e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa;
- avverso il presente atto può essere presentato al TAR entro 60 giorni;
- del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e del rispetto dei relativi termini di conclusione; che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all'art. 1 comma 32 della L. n. 19

Il Funzionario di E.Q.
Paolo Carnevale Carlino / ArubaPEC S.p.A.

Redattore: Giuseppa Parente